

1501747-71.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... para baixo do terreno onde acontece o tráfico. Não estava com os entorpecentes. Os policiais perguntaram se o declarante tinha passagem por tráfico e afirmou que sim. Foi levado até o terreno e lhe imputaram a prática de tráfico. Quando entrou na viatura, um dos policiais puxou a bolsa e disse que ela era do declarante. Não conhecia os agentes previamente. Estava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501747-71.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501747-71.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213088/2021 - DEL.POL.SUZANO, 19477178 - DEL.POL.SUZANO, 2213088 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo de Sousa Soares

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Rodrigo de Sousa Soares, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que no dia 07 de agosto de 2021, por volta das 10h30, na Avenida Manoel Virginio de Jesus, 175, Jardim Varan, o Réu trazia consigo, para fins de tráfico, 27 microtubos plásticos, tipo "eppendorf", com cocaína, com peso líquido de 6,50g; 34 invólucros plásticos com Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 103,38 g; 08 invólucros plásticos com cocaína, na forma bruta de crack, com peso líquido de 1,86g; 2 frascos de lança-perfume; 4 invólucros plásticos com haxixe, com peso líquido de 13,2g; 01 comprimido de ecstasy; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Laudo de exame pericial de constatação das drogas às fls. 30/33.

Certidão de antecedentes criminais do Réu às fls. 58/59.

Laudo de exame pericial químico-toxicológico definitivo às fls. 118/120.

Regularmente citado e notificado (fl. 131), o Réu apresentou defesa prévia à fl. 139/152.

A denúncia foi recebida às fls. 172/177, em 15 de dezembro de 2021.

Laudo de exame pericial de local às fls. 212/215.

Laudo de exame pericial de objeto às fls. 221/225.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas Ezequiel Barros Almeida e Nivaldo da Silva Junior, bem como interrogado o Réu. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais por memoriais escritos pelo Ministério Público e pela Defesa, às fls. 245/248 e 253/259.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.

06/10, pelo auto de exibição/apreensão de fls. 28/29, pelas fotografias de fls. 34 e 51/56, pelos laudos prévios e definitivos da droga de fls. 30/33 e fls. 118/120, respectivamente, pelos laudos de exame pericial do ecstasy e do lança-perfume de fls. 240/242 e pelo laudo de exame pericial de objeto de fls. 221/225.

A autoria do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05) e demais provas produzidas em juízo.

Em audiência de instrução, a testemunha Ezequiel Barros Almeida, policial militar, narrou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento preventivo com seu companheiro de equipe pela região, quando um indivíduo, ao avistar os policiais, tentou se desfazer de uma bolsa preta, jogando-a ao chão. Por esse motivo, foram ao seu encalço e, em revista pessoal, localizaram uma folha de papel com anotações relativas ao tráfico de drogas. Logo após, voltaram até onde estava a sacola despejada pelo Réu e localizaram entorpecentes. Os fatos ocorreram próximo à escola Iolanda Bassi, sendo o local conhecido por ser de grande incidência de tráfico de drogas, já tendo ocorrido, inclusive, solicitação do Ministério Público para reforço do policiamento na região. A bolsa que estava com o acusado e acabou sendo despejada era pequena, de cor preta, da marca Adidas. Normalmente, usada a tiracolo. Não havia outras pessoas no entorno. Informou que na região de Suzano ainda não há uso de câmeras pela polícia. Há outra escola também na região. Não se recorda se havia aulas nos referidos estabelecimentos de ensino no dia do crime. No mesmo sentido, a testemunha Nivaldo da Silva Junior, policial militar, relatou que, no dia do ocorrido, estava em patrulhamento de rotina com o Cabo Barros, em local conhecido pela incidência de tráfico de drogas, quando um indivíduo, ao avistar a viatura, tentou se evadir, largando ao solo uma bolsa. Ato contínuo, foram ao encontro do Réu, alcançando-o. Em busca pessoal, encontraram um papel em suas vestes, com a contabilidade da compra e venda de entorpecentes. Em sequência, o seu companheiro de equipe foi até o local onde havia sido largada a bolsa pelo suspeito e encontrou entorpecentes no seu interior. Há uma escola bem próxima ao local, que é conhecido pela alta incidência de tráfico. A compra e venda das drogas ocorre na parte de trás dessa escola, em um terreno bem próximo. Somente visualizaram o Réu no terreno, não havia mais ninguém. Não se recorda se havia aula no dia na escola, em razão da pandemia. Não conhecia o acusado, nunca o tinha visto antes.

As provas colhidas sob a égide do princípio constitucional do contraditório fundamentam o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências, na qualidade de agentes públicos, fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, sendo certo que não se deve desconsiderar o teor de seus relatos apenas em razão de sua condição funcional.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais

constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo" STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e "Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304).

No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Em outras palavras, o depoimento dos agentes públicos só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como, por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas sequer foram contraditadas, prestando depoimentos harmônicos e coesos.

Ademais, os policiais militares abordaram o Réu em razão de fundada suspeita - haja vista que o acusado se encontrava em local conhecido pela ocorrência de tráfico de entorpecentes, em porte de pequena bolsa da qual tentou se desfazer logo após avistar os agentes públicos -, estando a sua atuação dentro dos estritos limites legais e constitucionais de suas funções, inexistindo nos autos provas que permitam inferir motivos para falsa incriminação, ou, ainda, quaisquer outros elementos que mitiguem os seus relatos em juízo.

Destaca-se, ainda, que não foram trazidos motivos idôneos para que fosse realizada eventual criminalização infundada pelas testemunhas, sendo certo que os policiais militares, na qualidade de agentes públicos, possuem atuação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, o que não foi infirmado nos presentes autos.

Deveras, as declarações do Réu, em juízo, não foram capazes de trazer aos autos elementos que pudessem desfazer o panorama fático-probatório desfavorável ao acusado.

Em interrogatório, o Réu aduziu que a presente acusação não é verdadeira. Narrou que, no dia dos fatos, estava a dois quarteirões para baixo do terreno onde acontece o tráfico. Não estava com os entorpecentes. Os policiais perguntaram se o declarante tinha passagem por tráfico e afirmou que sim. Foi levado até o terreno e lhe imputaram a prática de tráfico. Quando entrou na viatura, um dos policiais puxou a bolsa e disse que ela era do declarante. Não conhecia os agentes previamente. Estava com R\$ 4,25 no bolso, relativa à passagem de transporte e não tinha papel com anotações.

Em que pese a versão exculpatória apresentada pelo Réu, essa se encontra totalmente dissociada do restante do conjunto probatório - bem como da realidade fática -, não sendo crível que os agentes públicos o teriam imputado crime à revelia da lei e sem justificativa concreta, pelo simples fato de o acusado possuir passagem anterior por tráfico e estar próximo às drogas encontradas.

Além disso, ambos os policiais narraram que não havia outras pessoas próximas ao Réu no momento da abordagem, de modo que não poderiam ter se confundido acerca da propriedade da bolsa encontrada.

No mais, em posse do acusado ainda foi encontrada folha de papel com anotações de tráfico, conforme se depreende de laudo de exame pericial de fls. 221/225, não

sendo igualmente verossímil que os policiais militares a tivessem forjado e/ou encontrado em outro lugar e imputado ao acusado a sua posse.

No que tange à caracterização do tráfico, as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas confirmam sua destinação, porquanto pulverizadas em pequenas porções (conforme auto de apreensão/exibição de fls. 28/29, em mais de setenta invólucros), em natureza diversificada (maconha, lança-perfume, haxixe, ecstasy, cocaína e crack) e em invólucros voltados à venda ou ao fornecimento a terceiros, em local que, segundo as testemunhas, é conhecido pelo tráfico.

No mais, a dinâmica dos fatos – consubstanciada na posse, pelo Réu, de bolsa com drogas e de anotações de venda, em local previamente denunciado como sendo ponto de venda de entorpecentes – não permite a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06).

Logo, inviável a desclassificação para porte para consumo próprio, ante as circunstâncias de tempo, modo e espaço.

Sendo assim, diante do acervo probatório produzido nos autos e inexistindo causas de exclusão da tipicidade, licitude e culpabilidade, a procedência da ação penal é medida de rigor.

Passo, então, à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, Lei nº 11.343/06.

Em primeira fase, a pena-base deverá ser fixada no mínimo legal, em razão de inexistirem nos autos provas que permitam inferir circunstâncias judiciais desfavoráveis. Destaco que a quantidade da droga (122,7g e 66,4ml brutos – fl. 28) e a sua natureza não representam periculosidade à saúde pública para além da já considerada na tipicidade comum do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Logo, estabeleço a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide à espécie a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), tendo em vista que o Réu possui condenação anterior (certidão de fls. 58/59 e fl. 68 – processo nº 0003577-60.2013.8.26.0606), cujo trânsito em julgado ocorreu previamente à prática do presente delito, não tendo transcorrido ainda o período depurador. Assim, elevo a pena intermediária em 1/6, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em terceira fase, no que se refere à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico que o Réu não preenche os requisitos exigidos, em especial, por não ser primário (processo nº 0003577-60.2013.8.26.0606) e haver indícios de que se dedica a atividades de tráfico (processo nº 1502755-54.2019.8.26.0616, em curso).

Apesar de a condenação do acusado nos autos do processo nº 1502755-54.2019.8.26.0616 ainda não ser definitiva, o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispõe que a (i) reincidência, (ii) os maus antecedentes e (iii) a dedicação a atividades criminosas e/ou integração a organização criminosa são empecilhos à incidência da causa de diminuição de pena, compreendendo-se que, diferentemente das duas primeiras, a dedicação ao tráfico não requer a existência de condenação com trânsito em julgado. Logo, por se tratar de diferentes situações – e sendo certo que o legislador não se utiliza de palavras inúteis – a condenação anterior não transitada em julgado, ainda que não seja apta a configurar a reincidência e os maus antecedentes, é dado suficiente para afastar a aplicação da minorante em questão.

Neste sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo o afastamento do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com a utilização de ações penais em curso, desde que haja sentença ou outros indicativos de que o acusado se dedica à atividade criminosa, tal qual é o caso dos autos, vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIAS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes;

iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque 'assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito'. Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça.". (STJ; Embargos de Divergência em REsp nº 1.431.091/SP (2014/0015576-0), Min. Sebastião Reis Júnior; 6ª Turma).

Logo, ante a existência de sentença condenatória nos autos do processo nº 1502755-54.2019.8.26.0616 - bem como à luz da reincidência do Réu -, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, por se tratar de prova de que a conduta do acusado não era eventual e/ou esporádica. Com relação à causa de aumento contida no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, verifico que a prática da traficância ocorria a cerca de 100 (cem) metros de pista de skate (consoante laudo de local de fls. 212/215), por volta de 10h30 em um dia de sábado, ou seja, nas imediações de recinto de "diversões de qualquer natureza", razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. No que se refere à proximidade de escola municipal (cerca de 120m de distância), registro que o flagrante ocorreu durante a pandemia causada pela propagação do vírus Sars-Cov-2 (Covid-019), em agosto de 2021, e em um sábado, não havendo provas nos autos que permitam inferir que, de fato, no dia do delito, havia aulas na instituição de ensino em questão. Assim, fixo a pena definitiva 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa. Fixo o regime fechado como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP, uma vez que se trata de Réu reincidente, cuja pena final excede quatro anos de reclusão. Deixo de substituir a pena por restritivas de direito, em razão do não preenchimento dos requisitos legais (art. 44, CP), em especial, a não reincidência em crime doloso e o quantum de pena aplicado. No mesmo sentido, o Réu não faz jus à suspensão da pena, com fundamento no art. 77, CP. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para DECLARAR Rodrigo de Sousa Soares como incurso nas penas do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 387, CPP, CONDENANDO-O ao cumprimento de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, por se tratar de crime cuja vítima é a coletividade/saúde pública, não sendo possível valorar, de forma individualizada, o prejuízo causado pela consumação do delito. Indefiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP), porquanto respondeu a todo o processo preso, não fazendo sentido deferir a sua soltura neste momento, após decreto condenatório com regime de pena inicial fechado. No mais, trata-se de acusado reincidente, com condenação a pena superior a 4 (quatro) anos. Expeça-se guia de cumprimento provisório de pena à vara de execuções criminais.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado;
b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no
art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) expeça-se guia de execução
definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Suzano, 27 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA